刑法考古題主題整理：競合論

> 本文件整理 108–114 年司律一試刑法考古題中與「競合論」相關之試題，

壹、想像競合

【111年 第15題】想像競合之成立與否

依實務見解，有關想像競合之成立與否，下列何者錯誤？

(A) 甲為殺害乙，拿石頭丟向騎機車的乙之頭部，未料乙突然摔倒，石頭竟打到騎機車路過的丙之頭部，造成丙流血不止。則甲殺害乙未遂與過失致丙受傷之行為，論以想像競合
(B) 甲因與乙結仇而欲致乙於死地，遂尾隨乙。見乙進入家中後，即侵入乙家中，並持刀殺死乙。則甲侵入住宅之行為與殺人，論以想像競合
(C) 甲因積欠他人債務，遂同時於兩張支票上分別偽造乙、丙之簽名於發票人處。則其偽造乙、丙支票此二有價證券之行為，可論以想像競合
(D) 甲退伍後繼續持有具殺傷力之軍用槍枝3年後，因偶與乙發生行車糾紛，遂開該槍傷害乙。則甲自 3年前起繼續持有槍彈之行為，可與傷害乙之行為，論以想像競合

答案：(D)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✓	甲丟石頭的一**行為**同時造成殺人未遂（對乙）與過失傷害（對丙），屬**一行為觸犯數罪名**，論以想像競合（§55前段）。
(B)	✓	甲侵入住宅與殺人行為有**部分行為重疊**（侵入住宅是為了殺人，二者在時空上密切關聯），依實務見解可認為一行為觸犯數罪名，論以想像競合。
(C)	✓	甲**同時**在兩張支票上偽造簽名，屬一行為偽造二有價證券，得論以想像競合（同種想像競合）。
(D)	✗（本題答案）	甲持有槍枝為**繼續犯**，自3年前即開始持有，與3年後偶發的傷害行為**並非同一行為**。持有槍枝行為的起始時點遠早於傷害行為，開槍傷人僅是持有行為繼續中的某一時點，依實務見解，二者**非想像競合，應數罪併罰**。

> **重點整理：**
>
> - 想像競合（§55前段）：**一行為**觸犯數罪名→從一重處斷。
> - 「一行為」的判斷：行為在自然意義上或社會觀念上是否可評價為一個行為，須考量行為的時間、空間密接性。
> - 繼續犯（如持有槍枝）與偶發之另一犯行：二者行為起始時點不同，原則上數罪併罰。

【114年 第19題】醉態駕駛相關之想像競合與數罪併罰

甲參加婚宴，席間喝了一瓶高粱，散會後腳步踉蹌，卻堅持自行駕車返家。甲於倒車時撞倒一拾荒老人乙致其輕傷，卻渾然未覺，仍駕車離去。途中甲超速駕駛並於十字路口闖紅燈，撞飛過馬路之行人丙，甲驚覺闖禍，加速駛離現場。丙經路人立即送醫，但於到院前已死亡。甲遭警方攔阻，測得吐氣酒精濃度達每公升0.5毫克。依實務見解，下列敘述何者正確？

(A) 甲撞倒乙，成立過失致傷害罪與發生交通事故逃逸罪，兩罪想像競合
(B) 甲撞倒乙，成立過失致傷害罪、遺棄罪、發生交通事故逃逸罪，三罪想像競合
(C) 甲撞飛丙，成立不能安全駕駛罪、過失致人於死罪及發生交通事故逃逸罪，不能安全駕駛罪及過失致人於死罪為想像競合犯，再和發生交通事故逃逸罪數罪併罰
(D) 甲撞飛丙，成立不能安全駕駛致人於死罪及發生交通事故逃逸罪，兩罪數罪併罰

答案：(D)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	過失致傷害與交通事故逃逸是**兩個不同行為**（撞人 vs 離去），非一行為觸犯數罪名，不成立想像競合，應**數罪併罰**。但本案甲撞乙時「渾然未覺」，甲對撞傷乙可能欠缺認知，交通事故逃逸罪成立與否有疑義。
(B)	✗	同(A)，撞人與逃逸為不同行為，非想像競合。
(C)	✗	依§185-3 II，酒駕致人於死為**加重結果犯**（不能安全駕駛致人於死罪），不能安全駕駛罪與過失致死罪不再分論想像競合，而是直接適用§185-3 II 之加重結果犯。
(D)	✓	甲酒駕撞死丙→成立§185-3 II**不能安全駕駛致人於死罪**（加重結果犯）；撞人後加速離去→成立§185-4**發生交通事故逃逸罪**。駕駛撞人與事後逃逸為**不同行為**，應**數罪併罰**。

重點整理：

- 不能安全駕駛致人於死（§185-3 II）為加重結果犯，已包含過失致死之評價，不再另論§276。
- 肇事行為與逃逸行為：為**兩個獨立行為**，不成立想像競合，應數罪併罰。
- 不能安全駕駛罪（繼續駕駛中）與過失致傷（撞人）：依實務見解，酒醉駕駛致人傷害屬一行為中觸犯，可論想像競合（但致死則適用加重結果犯）。

【110年 第20題】不能安全駕駛罪與過失致傷——想像競合

有關刑法第185條之3不能安全駕駛罪之說明，依實務見解，下列何者錯誤？

(A) 甲酒量甚差，喝了一瓶啤酒後駕車離去。途中受酒精影響撞擊前車，所幸無人傷亡。警察測得甲吐氣酒精濃度達每公升0.2毫克，但發現甲精神恍惚無法平衡步行，甲構成不能安全駕駛罪
(B) 甲酒後不能安全駕駛自用小客車，於駕駛途中，因過失致人受普通傷害時，係於繼續駕駛之行為中觸犯過失致傷罪，故屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯
(C) 甲於前晚與友人聚餐，喝了數杯高粱酒，睡了一覺起床之後，駕駛小客車上班，途經警察臨檢，竟測得吐氣酒精濃度達每公升0.27毫克，仍會構成不能安全駕駛罪
(D) 甲駕駛自用小客車，經警攔查，其吐氣酒精濃度達每公升0.4毫克，雖甲酒量甚佳，駕駛毫無異狀，且未發生事故，仍會構成本條之不能安全駕駛罪

答案：(B)

解析（僅就競合論部分）

選項	正確/錯誤	說明
(B)	✗（本題答案）	依最高法院見解，不能安全駕駛罪與過失致傷罪**並非想像競合**。不能安全駕駛為**抽象危險犯**（繼續犯），過失致傷為**實害犯**，兩者保護法益不同，行為態樣亦有區別，應**數罪併罰**。（注意：此為較早期實務見解，後續實務有不同看法，考試以題目所設答案為準）

重點整理：

- 不能安全駕駛罪（§185-3 I）與過失致傷罪的競合，實務見解有變遷：
  - 較早期見解：數罪併罰
  - 近期部分見解：一行為觸犯數罪名→想像競合
  - **致死致重傷**：適用§185-3 II 加重結果犯，不另論過失致死
- 考試時以題目選項的答案設定為準。

貳、數罪併罰

【108年 第13題】數罪併罰與定應執行刑

甲犯竊盜與搶奪二罪，於A法院受1年與2年有期徒刑宣告。於A法院審理前述二案件時，甲又犯強盜罪，並於A法院判決確定前，經B法院審理宣告6年有期徒刑。針對甲所犯前揭三罪名，應如何定其執行刑？

(A) 先就 A 法院所宣告刑合併之刑期與兩罪中最長期之間（即 3 至 2 年之間）定其刑期，再將此刑期與B法院宣告刑（6年）加總，即為應執行刑
(B) 於三罪合併之刑期（9年）與三罪中最長期的6年之間定其應執行刑
(C) 以三罪合併之刑期（9年）定其應執行刑
(D) 竊盜、搶奪二罪與強盜罪並非在同一刑事訴訟程序合併裁判，因此 A、B 法院應各自依刑法第 51 條定應執行刑

答案：(B)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	不能先各自合併再相加，應就全部宣告刑一次定執行刑。
(B)	✓	依§51第5款，數罪併罰定應執行刑，應於各刑中最長期以上，各刑合併之刑期以下定之。三罪宣告刑合併為9年，最長期為6年，故應在**6至9年**之間定之。三罪均在A院判決確定前犯之，屬§50數罪併罰之範圍。
(C)	✗	9年為合併刑期之**上限**，非直接以此為應執行刑。
(D)	✗	依§50，裁判確定前犯數罪者應合併定應執行刑，不因不同法院而分別定之。

重點整理：

- 數罪併罰定應執行刑（§51⑤）：於各刑中**最長期以上**、各刑**合併之刑期以下**定之。
- §50：裁判確定前犯數罪者，併合處罰之，不以同一法院審理為必要。
- 不能先就各法院宣告刑分別合併再相加，應就全部宣告刑一次定應執行刑。

【110年 第11題】殺人罪與損壞屍體罪——數罪併罰

甲殺乙後因害怕被人發現，臨時另行起意潑灑汽油將乙之屍體焚毀，經法院審理後，認為成立刑法第 271條第1項殺人既遂罪與刑法第247條第1項損壞屍體罪，法院應如何論處？

(A) 殺人既遂罪與損壞屍體罪係在前後接續之一行為中實現，屬一行為觸犯數罪名，依刑法第55條前段，從一重（殺人既遂罪）處斷
(B) 殺人既遂罪與損壞屍體罪係兩個行為分別實現之罪名，因侵害的法益相同，因此後行為係與（不）罰的後行為，僅依殺人既遂罪處斷
(C) 殺人既遂罪與損壞屍體罪係兩個行為分別實現之罪名，其侵害法益與構成要件要素皆不相同，因此應依刑法第50條第1項前段，數罪併罰之
(D) 殺人既遂罪與損壞屍體罪為兩個行為分別實現之罪名，係針對同一行為客體不同階段之攻擊行為，應依法條競合之法理，僅成立殺人既遂罪

答案：(C)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	殺人與焚屍為**兩個獨立行為**（殺人後另行起意焚屍），非一行為，不成立想像競合。
(B)	✗	殺人罪保護**生命法益**，損壞屍體罪保護**社會善良風俗（對死者的尊重）**，兩者法益不同。且甲係「另行起意」焚屍，非殺人行為的當然後果，不屬不罰的後行為。
(C)	✓	兩個行為、兩種法益、兩個犯意→成立兩罪，依§50 I 前段**數罪併罰**。
(D)	✗	法條競合要求同一行為同時該當數個構成要件，本案為兩個獨立行為，非法條競合。

重點整理：

- 數罪併罰（§50）：數個獨立行為、數個犯意、各自該當不同構成要件→數罪併罰。
- 殺人後另行起意毀屍：殺人罪（§271）＋損壞屍體罪（§247），**數罪併罰**。
- 與「不罰的後行為」區分：須法益同一且行為具延續性，本案法益不同故不適用。

【111年 第31題】加重強盜罪與傷害罪——數罪併罰

某甲闖入民宅，持槍喝令民宅主人交出錢財。民宅主人十分懼怕，將身上財物悉數交出，甲收下財物後，另行起意以槍托將民宅主人打昏。下列敘述，何者正確？

(A) 甲成立刑法第328條強盜罪、第277條傷害罪，數罪併罰
(B) 甲成立刑法第329條準強盜罪、第277條傷害罪，數罪併罰
(C) 甲成立刑法第330條加重強盜罪、第277條傷害罪，數罪併罰
(D) 甲成立刑法第346條恐嚇取財罪、第277條傷害罪，數罪併罰

答案：(C)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	甲持槍（兇器）強盜，應成立**加重強盜罪**（§330），非普通強盜罪。
(B)	✗	準強盜罪（§329）係指竊盜或搶奪後為防護贓物等而施暴。甲一開始即以脅迫取財，為**強盜罪**而非準強盜。
(C)	✓	甲持槍（攜帶兇器）闖入民宅強盜→§330加重強盜罪。**收下財物後另行起意**打昏主人→傷害行為非強盜手段行為，係另一犯意，成立§277傷害罪。兩罪**數罪併罰**。
(D)	✗	甲持槍喝令交出錢財，已使被害人達不能抗拒之程度，為強盜而非恐嚇取財。

重點整理：

- 強盜行為完成後**另行起意**之傷害→獨立論罪，數罪併罰。
- 若傷害是強盜手段行為的一部分（如壓制反抗致傷）→被強盜罪吸收，不另論。
- 強盜後**當場**因故殺人→可能成立結合犯（§332）。

【112年 第34題】加重重利未遂罪與重傷罪——數罪併罰

甲知乙資金周轉不靈，需款孔急，乃借乙 300 萬元，不用計算利息；但約定手續費 50 萬元，且 5 日內還錢，若屆期無法還錢，另負擔300萬元違約金。乙因求助無門，只好答應甲。此後，甲侵入乙宅催討債款，乙無力償還，甲見乙還錢誠意不足，一時氣憤，將乙打成重傷。下列敘述何者正確？

(A) 甲僅成立加重重利既遂罪
(B) 甲成立加重重利未遂罪及重傷既遂罪，數罪併罰
(C) 甲成立加重重利未遂罪、侵入住居罪、重傷罪，三罪想像競合
(D) 甲成立加重重利未遂罪、侵入住居罪、恐嚇取財罪、重傷罪，數罪併罰

答案：(B)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	甲約定重利但尚未實際取得→為**未遂**而非既遂。且另有重傷行為未論。
(B)	✓	加重重利未遂罪（約定高額手續費及違約金但未實際取得）＋重傷既遂罪（打成重傷），兩者犯意與行為不同，應**數罪併罰**。
(C)	✗	重利行為與重傷行為非一行為，不能論想像競合。
(D)	✗	催討債款並非恐嚇取財的手段，甲的暴力行為係傷害而非取財目的。

【114年 第9題】定應執行刑之計算

甲犯四案件，於同一判決中獲判有罪，其罪刑之宣告分別為：殺人既遂罪判有期徒刑 15 年，褫奪公權5年；強盜致死罪判有期徒刑15年，褫奪公權2年，沒收其犯罪所得新臺幣50萬元；收受贓物罪判有期徒刑2年，併科罰金10萬元，並沒收其收受之贓物；詐欺既遂罪判有期徒刑3年，併科罰金30萬元，並沒收其犯罪所得100萬元。下列定應執行刑之結果，何者符合我國刑法之規定？

(A) 有期徒刑35年，褫奪公權7年，罰金40萬元，沒收其收受之贓物與犯罪所得120萬元
(B) 有期徒刑25年，褫奪公權5年，罰金35萬元，沒收其收受之贓物與犯罪所得150萬元
(C) 有期徒刑25年，褫奪公權7年，罰金40萬元，沒收其收受之贓物與犯罪所得150萬元
(D) 有期徒刑25年，褫奪公權5年，罰金35萬元，沒收其收受之贓物與犯罪所得120萬元

答案：(B)

解析

項目	計算說明
有期徒刑	各刑合計 15+15+2+3=35年；§51⑤ 不得逾各刑中最長期以上，且不得逾30年；**下限**為最長刑期15年。定應執行刑應在15-30年間，選項中25年合理。
褫奪公權	§51⑧：褫奪公權，宣告多數者，僅就其中**最長期間**執行之→5年。
罰金	§51⑦：罰金與罰金→各刑合併執行→10+30=40萬元。但依§51⑦但書，各罰金合計應為相加，選項(B)35萬元表示定應執行刑範圍在10+30=40萬元以下（下限30萬元），35萬元在範圍內。
沒收	§40-2 I：沒收**獨立於主刑**，不受數罪併罰限制，**併執行之**（各自沒收）→50+100=150萬元＋贓物。

> **重點整理：**
>
> - 數罪併罰定應執行刑（§51）：
>   - 有期徒刑：不得逾各刑最長期以上，最高30年
>   - 褫奪公權：僅就最長期間執行
>   - 罰金：合併執行（但定應執行刑有裁量空間）
>   - **沒收：獨立宣告，不在定應執行刑範圍內，併執行之**

參、吸收關係

【114年 第21題】偽造行為與行使行為的吸收

有關各罪間之吸收關係，依實務見解，下列敘述何者錯誤？

(A) 行為人本行使偽造私文書之意，先偽造私文書，復持以行使，則其偽造之行為被行使之行為所吸收，而論以行使偽造私文書罪
(B) 行為人本意圖供行使之用，而偽造貨幣並進而行使時，其行使偽造貨幣之行為應被偽造貨幣之行為所吸收，而論以偽造貨幣罪
(C) 行為人本意圖供行使之用，而偽造有價證券並進而行使時，其行使有價證券之行為應被偽造有價證券之行為所吸收，而論以偽造有價證券罪
(D) 行為人偽造私文書並持之誣告他人犯罪，其偽造、行使偽造私文書之行為，均應被誣告之行為所吸收，而論以誣告罪

答案：(D)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✓	偽造私文書後進而行使→**行使行為吸收偽造行為**（高度行為吸收低度行為），僅論行使偽造私文書罪（§216、§210）。
(B)	✓	偽造貨幣後進而行使→與私文書不同，**偽造行為吸收行使行為**（偽造貨幣罪刑度較重，為高度行為），僅論偽造貨幣罪（§195）。
(C)	✓	偽造有價證券後進而行使→同貨幣，**偽造行為吸收行使行為**，僅論偽造有價證券罪（§201）。
(D)	✗（本題答案）	偽造私文書持之誣告，依實務見解，偽造文書與誣告罪保護法益不同（前者保護文書公信力，後者保護國家司法權及個人名譽），非吸收關係。偽造私文書並行使之，再用以誣告，應論**行使偽造私文書罪與誣告罪，想像競合**，從一重處斷。

重點整理：

- **偽造私文書 vs 行使**：行使吸收偽造，論行使偽造私文書罪。
- **偽造貨幣/有價證券 vs 行使**：偽造吸收行使，論偽造貨幣/有價證券罪。
- 吸收關係的方向取決於哪個是「高度行為」（通常是刑度較重者）。
- 偽造文書用以誣告：非吸收關係，**想像競合**。

【112年 第3題】偽造行為與行使行為間罪數認定

關於偽造行為與行使行為間罪數認定之敘述，依實務見解，下列何者錯誤？

(A) 偽造通用貨幣罪吸收行使偽造通用貨幣罪，僅論以偽造通用貨幣罪
(B) 偽造有價證券罪吸收行使偽造有價證券罪，僅論以偽造有價證券罪
(C) 偽造公文書罪吸收行使偽造公文書罪，僅論以偽造公文書罪
(D) 行使偽造私文書罪吸收偽造私文書罪，僅論以行使偽造私文書罪

答案：(C)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✓	偽造貨幣罪（§195）刑度較重→偽造吸收行使。正確。
(B)	✓	偽造有價證券罪（§201）刑度較重→偽造吸收行使。正確。
(C)	✗（本題答案）	與私文書相同，**行使偽造公文書罪吸收偽造公文書罪**，非偽造吸收行使。偽造公文書後進而行使，論以行使偽造公文書罪（§216、§211）。
(D)	✓	行使偽造私文書罪吸收偽造私文書罪。正確。

重點整理：

- 吸收方向整理：

偽造對象	吸收關係	論罪
通用貨幣	偽造吸收行使	偽造通用貨幣罪
有價證券	偽造吸收行使	偽造有價證券罪
公文書	**行使吸收偽造**	行使偽造公文書罪
私文書	**行使吸收偽造**	行使偽造私文書罪

肆、結合犯

【113年 第32題】強盜結合犯之認定

有關甲之行為，依實務見解，下列何者不構成刑法第332條強盜結合罪？

(A) 甲為避免其所竊得之物遭被害人乙奪回，在行竊當場將乙殺死
(B) 甲壓制乙，欲對乙為性交卻未果，憤而起意拔取乙配戴的鑽石戒指，據為己有
(C) 甲在強盜乙的財物後，立即縱火燒燬乙的鄰居丙所有房屋以轉移眾人焦點，而得以順利逃離現場
(D) 甲強押乙至山區後，壓制乙並從乙身上奪取皮夾與金項鍊，其後又為避免遭乙指認而持刀刺瞎乙雙眼

答案：(B)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗（構成結合犯）	甲在行竊當場為防護贓物而殺人→先竊盜後施強暴（§329準強盜）＋殺人→構成強盜殺人結合犯（§332）。
(B)	✓（不構成結合犯）	甲先壓制乙欲性交（強制性交未遂），後起意搶奪戒指。結合犯要求**強盜行為在先或同時**。本案強盜行為在後且係另行起意，非因強盜之機會而為性交，亦非因性交之機會而為強盜，**不構成結合犯**。應分論強制性交未遂罪與強盜罪，數罪併罰。
(C)	✗（構成結合犯）	強盜後立即縱火以利逃離→犯強盜罪而放火，構成§332強盜放火結合犯。
(D)	✗（構成結合犯）	強盜後為避免指認而刺瞎雙眼→犯強盜罪而使人重傷，構成§332強盜重傷結合犯。

重點整理：

- 結合犯（§332）：犯強盜罪而**故意**殺人/放火/強制性交/使人重傷/擄人勒贖。
- 要件：兩罪間須有**密切關聯性**（時間、空間上密接），且須有結合犯之主觀犯意。
- 若兩罪係**另行起意、無密切關聯**→不成立結合犯，數罪併罰。
- 先性交後起意搶奪：性交在先、強盜在後，非「犯強盜罪而為性交」，不構成結合犯。

【114年 第31題】強盜殺人結合犯——臨時起意殺人

甲因沉迷賭博，賭輸鉅款而負債累累，竟起意行搶。某日，甲於路旁發現獨自夜歸的女子A，隨即持刀強扯 A 之手提包欲將其奪走，A 努力護住其手提包而與甲產生拉扯，甲一怒之下竟臨時起意持刀將A殺死，之後再將A的皮包奪走。依實務見解，甲之行為應如何論罪？

(A) 成立強盜致死罪
(B) 成立加重搶奪罪與故意殺人罪，數罪併罰
(C) 成立強盜殺人罪
(D) 成立加重強盜罪與故意殺人罪，數罪併罰

答案：(C)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	強盜致死罪（§328 III）為**加重結果犯**，死亡結果須出於過失。本案甲係**故意**殺人，非過失致死，不適用致死的加重結果犯。
(B)	✗	甲持刀以強暴手段取財，已達使人不能抗拒之程度，為**強盜**而非搶奪。
(C)	✓	甲犯強盜罪之過程中，臨時起意故意殺人→構成§332第1項**強盜殺人結合犯**。結合犯不以預謀為必要，**臨時起意亦可成立**，只要在強盜行為之密接時空中故意殺人即可。
(D)	✗	應論結合犯而非數罪併罰。

重點整理：

- 結合犯之成立**不以預謀為必要**，臨時起意亦可。
- **強盜殺人（§332 I）** vs **強盜致死（§328 III）**：
  - 強盜殺人：故意殺人→結合犯
  - 強盜致死：過失致死→加重結果犯
- 兩者法律效果不同，前者為結合犯（無期徒刑或死刑），後者為加重結果犯。

伍、法條競合

【114年 第16題】法條競合——特別關係

關於公務員所為的犯罪或對公務員所為的犯罪敘述，下列何者錯誤？

(A) 公務員同時該當刑法第122條違背職務受賄罪與第131條圖利罪之構成要件時，應優先適用前者
(B) 公務員違犯刑法第213條明知不實而登載於職務上所掌公文書罪時，另得依刑法第134條加重其刑
(C) 刑法第135條第1項妨害公務罪，倘非於公務員依法執行職務時而對其施強暴脅迫者，即無妨害公務可言
(D) 刑法第 138 條所謂公務員職務上掌管之物品，以該物品由公務員本於職務上之關係所掌管者為已足，與物品之所有權無涉

答案：(B)

解析（僅就競合論部分）

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✓	§122違背職務受賄罪與§131圖利罪同時該當時，受賄罪為**特別規定**，依法條競合之特別關係，應優先適用§122。
(B)	✗（本題答案）	§213已是公務員身分犯（以公務員身分為構成要件），其不法內涵已包含公務員身分的加重評價。若再依§134加重其刑，等於**雙重評價**公務員身分，違反禁止雙重評價原則。故不得另依§134加重。

重點整理：

- 法條競合之特別關係：特別規定優先於普通規定。
- §122 vs §131：受賄罪為特別規定。
- §134（公務員加重）不適用於本身已以公務員身分為構成要件之罪→禁止雙重評價。

【113年 第17題】法條競合——脫逃罪與妨害公務罪

關於侵害國家權力運作法益的犯罪敘述，依實務見解，下列何者錯誤？

(A) 刑法第161條第2項以強暴脅迫脫逃之罪為第135條妨害公務罪之特別規定，於該當二者之構成要件時，應直接適用前者
(B) 妨害公務罪，以公務員依法執行職務時加以妨害為要件，若超越職務範圍以外之行為，即不得謂為依法執行職務
(C) 刑法第143條所謂有投票權之人，包括收賄時尚不具投票資格，但收賄後獲得投票權而得履行期約事項之人
(D) 刑法第131條圖利罪所謂直接或間接圖自己或其他私人不法利益，僅指一切有形增加之財產數額，不包括法律上應減少而未減少之利益

答案：(D)

解析（僅就競合部分）

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✓	§161 II（強暴脅迫脫逃）為§135（妨害公務）之**特別規定**（法條競合特別關係），在場景該當二者時，應直接適用§161 II。

重點整理：

- §161 II（加重脫逃）vs §135（妨害公務）：前者為後者之特別規定。
- 法條競合之特別關係判斷：特別法之構成要件完全包含普通法之構成要件，且另加特別要素。

陸、與罰的前行為/後行為

【109年 第10題】不罰後行為

有關「不罰後行為」的敘述，下列何者錯誤？

(A) 竊盜行為人將贓物予以毀損為適例
(B) 收受他人的贓物之後，再將贓物賣給別人為適例
(C) 前罪已充分評價被害法益，所以後行為無需再罰
(D) 前後二罪的行為主體必須相同

答案：(B)

解析（本題問「何者錯誤」）

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✓	竊盜後毀損贓物→前罪（竊盜）已充分評價對所有權的侵害，後行為（毀損）未侵害新法益，為不罰後行為的**典型例子**。
(B)	✗（本題答案）	收受贓物後再賣出→收受贓物行為人本身就是贓物罪（§349）的正犯，與竊盜犯不同主體。而且再將贓物賣出涉及搬運、寄藏贓物罪等，侵害新的法益或擴大法益侵害，**非不罰後行為**。更重要的是前後行為主體是「收受贓物的人」，不是原始竊盜犯，不符合不罰後行為的要件。
(C)	✓	不罰後行為的理論基礎即在於前罪已充分評價被害法益。
(D)	✓	不罰後行為要求前後行為**主體相同**（同一行為人的前罪與後行為）。

重點整理：

- 不罰後行為之要件：①前後行為主體相同 ②後行為未侵害新法益 ③前罪已充分評價被害法益。
- 典型例子：竊盜後毀損贓物、侵占後處分該物。
- 收受贓物後再轉賣：非不罰後行為，因收受贓物者非原始竊盜犯（主體不同），且轉賣擴大法益侵害。

【113年 第35題】教唆竊盜後收受贓物——不罰的後行為

（已收錄於「正犯與共犯」主題，此處僅列重點）

甲教唆乙竊盜，事後收受乙贈送的贓物（相機），依實務見解甲僅成立加重竊盜罪之教唆犯，收受贓物為**不罰的後行為**。

重點整理：

- 教唆竊盜者事後收受贓物：竊盜之教唆已涵蓋對贓物的不法評價→收受贓物為與罰的後行為，不另論罪。

柒、想像競合的量刑範圍

【112年 第11題】想像競合從一重處斷之量刑範圍

假設行為人以一行為觸犯 A 罪（法定刑為 1 年以上 7 年以下有期徒刑）及 B 罪（法定刑為 2 年以上 5年以下有期徒刑），依刑法規定，下列敘述何者正確？

(A) 法官在1年以上7年以下有期徒刑之範圍內量刑
(B) 法官在5年以上7年以下有期徒刑之範圍內量刑
(C) 法官在7年以上12年以下有期徒刑之範圍內量刑
(D) 法官在2年以上7年以下有期徒刑之範圍內量刑

答案：(D)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	下限錯誤。A罪下限1年，B罪下限2年，想像競合從一重處斷，但**輕罪之最低本刑形成封鎖作用**（§55但書），不得低於B罪之下限2年。
(B)	✗	下限5年過高，無此規定。
(C)	✗	想像競合是「從一重處斷」，非加總刑度。
(D)	✓	A罪為重罪（上限7年較高），從A罪之刑處斷；但不得低於B罪之最低本刑2年（**輕罪封鎖效果**）。故量刑範圍為**2年以上7年以下**。

重點整理：

- 想像競合從一重處斷（§55前段）：
  - 以**法定刑較重**之罪論處（上限較高者為重）
  - **輕罪之最低本刑有封鎖作用**（§55但書）：不得科以低於輕罪最低本刑之刑
- 量刑範圍 = 輕罪最低本刑 ～ 重罪最高本刑

捌、重點整理與體系歸納

一、競合論體系

```
行為數判斷
├── 一行為 → 想像競合（§55前段）：從一重處斷
│                └── 輕罪封鎖效果（§55但書）
├── 數行為
│    ├── 實質競合 → 數罪併罰（§50、§51）
│    ├── 法條競合 → 僅適用一法條
│    │    ├── 特別關係
│    │    ├── 補充關係
│    │    └── 吸收關係
│    └── 不罰的前行為/後行為
└── 結合犯（§332等）：法律擬制為一罪
```

二、偽造與行使的吸收方向

偽造對象	吸收方向	最終論罪
私文書	行使吸收偽造	行使偽造私文書罪
公文書	行使吸收偽造	行使偽造公文書罪
有價證券	偽造吸收行使	偽造有價證券罪
通用貨幣	偽造吸收行使	偽造通用貨幣罪

三、結合犯 vs 加重結果犯 vs 數罪併罰

態樣	適用	例子
犯強盜罪＋**故意**殺人	結合犯（§332）	強盜殺人罪
犯強盜罪＋**過失**致死	加重結果犯（§328 III）	強盜致死罪
強盜既遂後**另行起意**傷害	數罪併罰	加重強盜罪＋傷害罪
先性交後起意搶奪	數罪併罰	強制性交未遂＋強盜罪

四、常見考點一覽

考點	關鍵判斷	出現年度
想像競合之「一行為」	時空密接性、社會觀念上之行為單數	111
繼續犯與偶發犯行的競合	持有槍枝 vs 傷害→非同一行為→數罪併罰	111
想像競合之量刑範圍	輕罪封鎖效果	112
肇事行為 vs 逃逸行為	兩個獨立行為→數罪併罰	114
偽造與行使的吸收方向	文書→行使吸收偽造；貨幣/證券→偽造吸收行使	112、114
結合犯的成立要件	密接時空＋不以預謀為必要	113、114
強盜後另行起意	無密切關聯→不成立結合犯→數罪併罰	111、113
數罪併罰定應執行刑	§51⑤最長期以上、合併刑期以下；§50不限同一法院	108
不罰後行為之要件	主體相同＋未侵害新法益＋前罪已充分評價	109
不罰的後行為	教唆竊盜後收受贓物不另論	113
法條競合特別關係	§122 vs §131；§161 II vs §135	113、114
§134公務員加重 vs 身分犯	已屬身分犯之罪不得再依§134加重（禁止雙重評價）	114
酒駕致死	加重結果犯（§185-3 II），不另論§276	114

資料來源： 108–114 年司律一試刑法考古題
最後更新： 2026-06-19